京都新聞

2004年（平成16年）7月1日　木曜日

税金から暮らしと政治が見える

∠19

三木　義一

公益法人は高益法人か

原則変更で寄付にも課税？

一般の法人はそのすべての所得に法人税が課されます。一般の会社というのは「営利目的」のために設立されたものですから、そのすべての所得が課税対象になるのです。

しかし、法人の中には営利活動ではなく、公益目的のために設立されたものもあります。公益活動は、本来、税を使って国等がするべき活動の肩代わりともいえますので、現行税制では公益法人等に対しては原則非課税としています。

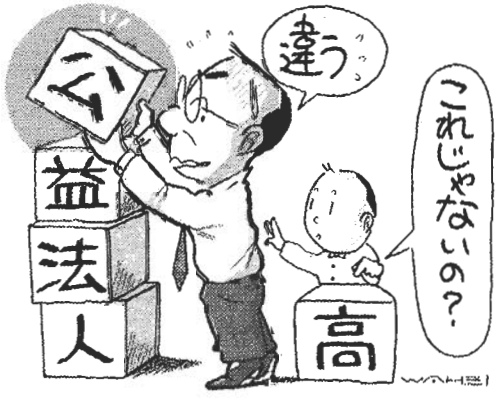
ところが、公益法人が公益事業以外に民間業者と競合する事業をしている場合には、民間業者が不利にならないように収益事業として課税しています。現在は物品販売業など三十三種類の事業を収益事業としています。

それでも公益法人は原則非課税ですから、一般の会社と比べると有利です。そうすると、「公益」法人制度を利用して、税負担を逃れようとする動きが当然出てきますし、いくつかの悪質な事例もありました。そのため「高益」法人であるかのような印象もあるようです。

そこで、公益法人等の非営利法人の法制度を整備する中で、公益法人も原則課税に切り替えるべきだ、という意見が財務省側から主張されています。原則課税というのは、公益法人もすべての所得について原則として課税され、ただし、公益目的のための活動から生じた「所得」については非課税を認めよう、ということです。

「何だ、結局公益活動は非課税ではないか」と思う人がいるかもしれませんが、実は原則の違いというのは結構重いのです。

例えば、消費税ができる前の物品税という税金は「原則非課税」で、法律に名前を明記された商品のみが課税されました。これに対して、現在の消費税は原則課税で、法律に明記された取引だけが非課税になっています。物品税の時代をご存じの読者はその違いを実感されているかもしれません。



原則非課税であれば、例外的に課税される収益事業は限定され、しかも収益事業であることを課税庁が証明しなければなりませんが、原則課税ですと、逆転します。例外的に非課税になる「公益活動」であることを公益法人側が証明しなければならなくなり、証明できないものはすべて収益事業として課税されることになります。

公益法人の場合は、会費等で運営していることが多いのですが、この会費も公益目的のためのもので、対価の代わりではないこと等を証明できなければ課税される、ということになりかねません。

市民の自主的な活動や自発的な寄付を促進する観点から考えると、読者の皆さんはどちらがいいと思いますか？

（立命館法科大学院教授）